

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
9270/2539

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด  
เจ้าพนักงาน พัทธ์พัทธ์ทรัพย์  
เด็ก ชาย ขวัญ ชिर สินธวณรงค์ ฯ กับ  
พวก

โจทก์  
ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เชวาลเอ็นเตอร์ไพรส์  
ส กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ.2534 มาตรา 11  
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

คดีที่เจ้าพนักงานพัทธ์พัทธ์ทรัพย์ร้องขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินของผู้ล้มละลายกับผู้คัดค้านซึ่งต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 อันเป็นกฎหมายพิเศษ มิใช่คดีแพ่งที่ฟ้องต่อศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แม้ผู้คัดค้านเป็นผู้เยาว์ก็ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลที่พิจารณาคดีล้มละลายจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลายเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2528 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2528

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนโอนให้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 31079 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง โดยไม่มีค่าตอบแทนและเป็นการกระทำภายในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้จำเลยที่ 2 ล้มละลาย ขอให้มีความเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 31079 แขวงสามเสนนอก (บางซื่อฝั่งใต้) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 29 ระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้านทั้งสอง และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 หากไม่สามารถกลับสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันชดเชยราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 650,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 71079 แขวงสามเสนนอก (บางซื่อฝั่งใต้) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 29 ระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้านทั้งสอง ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านทั้งสองชดเชยราคาเป็นเงิน 650,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นบุตรของนางยอดขวัญ สิทธวรรณรงค์หรือวงศ์โรจน์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2519 จำเลยที่ 2 จดทะเบียน

สมรสกับนางยอดขวัญโดยบอกว่าจำเลยที่ 2 ไม่เคยมีคู่สมรสมาก่อนเมื่อนางยอดขวัญทราบว่าจำเลยที่ 2 มีคู่สมรสอยู่ก่อนแล้วจึงได้จดทะเบียนหย่ากับจำเลยที่ 2 และเพื่อชดเชยค่าเสียหายและระงับข้อพิพาท จำเลยที่ 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงยอมชำระค่าชดเชยให้แก่นางยอดขวัญโดยยอมโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองมิใช่เป็นการโอนให้โดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ย่อมกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้คัดค้านทั้งสองซึ่งเป็นผู้เยาว์ ต้องยื่นต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณา คือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจพิจารณา ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 31079 แขวงสามเสนนอก (บางซื่อฝั่งใต้) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 29 ตามหนังสือสัญญาในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้านทั้งสองและให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันชดเชยราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 650,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลายเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2528 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดวันที่ 19 สิงหาคม 2528 ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นบุตรผู้เยาว์ของจำเลยที่ 2 ซึ่งเกิดกับนางยอดขวัญ สินธวรรณรงค์ และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 จำเลยที่ 2 ได้จด

ทะเบียนให้ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 31079 แขวงสามเสนนอก (บางซื่อฝั่งใต้) เขต บางกะปิ(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 29แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง ตามสำเนาโฉนดที่ดินและสำเนานั่งสือสัญญาให้ที่ดินเอกสารหมายเลข ร.10 และ ร.11 ซึ่งเป็นการโอนภายในระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้จำเลยที่ 2 ล้มละลาย

คดีมีปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองในประการแรกว่าคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11 บัญญัติว่า"ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีต่อไปนี้ (3) คดีครอบครัวได้แก่คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือการกระทำใด ๆในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวแล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" จากบทบัญญัติดังกล่าวคดีที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิในครอบครัวหรือเป็นคดีที่มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ให้ความคุ้มครองผู้เยาว์เท่านั้น แต่คดีนี้เป็นคดีร้องขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ผู้ล้มละลายซึ่งต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 อันเป็นกฎหมายพิเศษ มิใช่คดีแพ่งที่ฟ้องต่อศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้เยาว์ คดีก็ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวดังที่ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกาศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาคดีล้มละลายนั่นจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ ฎีกาผู้คัดค้านทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านทั้งสองชำระนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-จิระ บุญพจนสุนทร-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ